

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/2786

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ביטול מעורבות רשות החברות הממשלתיות במינוי

דירקטורים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 118 ב. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 118 –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (2), במקום "איש ציבור" יבוא "שני אנשי ציבור";

(ב) פסקה (3) – תימחק;

(2) בסעיף קטן (ג)(5), המילים "או חוות דעת" – יימחקו.

2. תיקון סעיף 54 ב. בסעיף 54 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובכל דין אחר, הרשות לא תייעץ לממשלה או לשרים בכל עניין הנוגע למינוי דירקטורים לפי פרק ג', ולא תפעל בעניין זה בכל דרך אחרת; האמור לעיל לא יחול על ייעוץ של הרשות לעניין התקנת תקנות לפי סעיף 17(ג)(3), מסירת מידע לוועדת המינויים לפי דרישתה כאמור בסעיף 18(ב)(5), וייעוץ לעניין מינוי מחדש של עובד המדינה לדירקטור לפי סעיף 22(ב)."

דבר הסבר

חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975 (להלן – החוק), קובע הוראות לגבי תנאי כשירות ופסלות, דרכי המינוי והכהונה של דירקטורים בחברות ממשלתיות (פרק ג' לחוק). הסמכות למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות מסורה לשרים הממונים על כל חברה ממשלתית, בכפוף לחוות דעתה של הוועדה לבדיקת מינויים הפועלת לפי החוק. למרות שהחוק הסדיר את תנאי הכשירות והפסלות לכהונה של דירקטורים ואת הליך המינוי כאמור, בשנים האחרונות החלה רשות החברות הממשלתיות (להלן – הרשות) לקיים מאגר מועמדים המנוהל על ידיה, והידוע בכינוי "נבחרת הדירקטורים". הרשות התיימרה באמצעות מאגר זה לערוך סינון מוקדם של מועמדים לכהונת דירקטורים בחברות ממשלתיות ולקבוע

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

לגביהם תנאי כשירות נוספים על אלה שנקבעו בחוק וכן להוסיף סייגים לכשירותם של דירקטורים על אלה שנקבעו בחוק. במרוצת הזמן הועלו טענות רבות כנגד מאגר מועמדים זה, ובפרט כנגד התבחינים שקבעה הרשות לשם הכללתו של אדם כמועמד במאגר זה. אנשים רבים, העומדים בכל תנאי הכשירות שנקבעו בחוק, נפסלו על ידי הרשות ולא נכללו במאגר המועמדים, באופן שפגע בהם ללא הצדקה.

הצעת חוק זו נועדה להבהיר כי לשרים שיקול דעת רחב בכל הנוגע למינוי דירקטורים, וכי הרשות לא תתערב בהליך המינוי למעט לעניין החריגים המצומצמים המפורטים בסעיף המוצע. יש להדגיש, כי התנאים לכשירותם ופסילתם של דירקטורים בחברות ממשלתיות, כפי שנקבעו בחוק, כמו גם הליך הבדיקה בפני ועדת המינויים יוותרו כשהיו ללא כל שינוי. כך יוגשם רצון המחוקק להסדיר בחוק, ולא בדרכי עקיפין, את התנאים והסייגים למינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות, ולהרחיק את הרשות מהליך זה, אשר לא ראוי כי תתערב בו.

בהקשר זה מוצע לשנות את הרכב הוועדה לבדיקת מינויים, ולהחליף את נציג הרשות באיש ציבור נוסף מקרב רשימת אנשי הציבור שמתוכה מתמנה כיום נציג אחד לוועדה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/1676/24). הצעת החוק זהה לפ/1676/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)